

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1985/2539

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
นาย สมาน อ่ำแห

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 392

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหนึ่ง, มาตรา 192 วรรคสี่

โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยใช้อาวุธปืนจ้องเล็งยิงผู้เสียหายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัว หรือตกใจในการขู่เข็ญอันเป็นความผิดฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจทั้งคำขอท้ายฟ้องก็ไม่ได้ระบุว่ากระทำความผิดของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 392 ไว้จึงถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยในฐานความผิดดังกล่าวศาลจึงลงโทษจำเลยในฐานความผิดดังกล่าวไม่ได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ใช้ อาวุธปืน ลูกซอง ยาว จ้อง เล็ง จะ ยิงพยายามฆ่า ผู้เสียหาย ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย ไม่มี เจตนาฆ่า ผู้เสียหาย แต่ เป็นความผิดฐาน ทำให้ ผู้อื่น เกิด ความ กลัว หรือ ตกใจ โดย การ ขู่เข็ญ ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 392 จำคุก 1 เดือน ให้ เปลี่ยน โทษ จำคุกเป็น โทษ กักขัง แทน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 ข้อหา อื่น ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า โจทก์ มิได้ บรรยาย ใน ฟ้อง ว่า จำเลย ใช้อาวุธปืน จ้อง
เล็ง ยิง ผู้เสียหาย จน ทำให้ ผู้เสียหาย เกิด ความ กลัวหรือ ตกใจ ใน การ ชูเชิญ
อันเป็น ความผิด ฐาน ทำให้ ผู้อื่น เกิด ความ กลัวหรือ ตกใจ เลย อีก ทั้ง คำขอ
ท้ายฟ้อง ก็ ไม่ได้ ระบุ ว่าการ กระทำ ของจำเลย เป็น ความผิด ตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 392 ไว้ ด้วย จึง ถือว่าโจทก์ไม่มี ความ ประสงค์ ให้ ลงโทษ
จำเลย ใน ฐาน ความผิด ดังกล่าว ศาล จะฟัง ว่า จำเลย กระทำ ความผิด และ
ลงโทษ จำเลย ใน ฐาน ความผิด ดังกล่าว ไม่ได้

พิพากษายืน

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระฐาน-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น